

四、将第五条第八项修改为：“养老、失业、医疗、工伤和生育等社会保险金以及住房公积金的收缴、使用、管理情况”。

五、将第十二条和第十四条中的“有关机关”修改为“有关国家机关”。

以上报告，请予审议。

自治区人大常委会法制工作委员会

2004年3月24日

内蒙古自治区人民代表大会常务委员会 关于批准《呼和浩特市预防职务犯罪 工作条例》的决议

(2004年3月26日内蒙古自治区第十届
人民代表大会常务委员会第八次会议通过)

内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第八次会议决定，批准呼和浩特市人民代表大会常务委员会报请批准的《呼和浩特市预防职务犯罪工作条例》，由呼和浩特市人民代表大会常务委员会公布施行。

呼和浩特市预防职务犯罪工作条例

(2003年10月31日呼和浩特市第十一届
人民代表大会常务委员会第四十次会议通过
2004年3月26日内蒙古自治区第十届
人民代表大会常务委员会第八次会议批准)

第一章 总 则

第一条 为了预防职务犯罪，促进国家工作人员依法公正廉洁地履行

务,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于本市行政区域内的国家机关、国有企业事业单位及国有控股企业、人民团体的预防职务犯罪工作。

第三条 本条例所称的职务犯罪,是指国家工作人员利用职务上的便利实施的贪污、贿赂犯罪、渎职犯罪,利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪以及其他犯罪。

第四条 预防职务犯罪应当贯彻标本兼治、综合治理的方针。实行教育、法治、监督相结合,并采取内部预防、专门预防、社会预防等多种方法。

第五条 预防职务犯罪,实行单位各负其责,社会各界参与的工作机制,建立各有关部门参加的联席会议制度。

第六条 预防职务犯罪工作实行领导责任制。

国家机关、国有企业事业单位及国有控股企业、人民团体可以建立预防职务犯罪领导小组,开展预防职务犯罪工作。

第二章 预防责任

第七条 国家机关、国有企业事业单位及国有控股企业、人民团体负责本单位、本系统、本行业的预防职务犯罪工作,并履行下列职责:

(一)执行法律、法规,结合本部门工作实际,制定预防职务犯罪的具体措施,并组织实施;

(二)将预防职务犯罪列入工作安排并按廉政建设责任制目标一并进行考核;

(三)对工作人员进行法制、德治、廉政、行风、纪律教育,对系统内单位的预防职务犯罪工作进行督促检查;

(四)建立健全人、财、物等管理制度,对易产生职务犯罪的岗位和环节,实施重点监督制约;

(五)严格执行预算及预算外资金管理制度,实行单位负责人任期和高任经济责任审计制度;

- (六)建立厂务公开、政务公开制度,接受社会监督;
- (七)查处违法违纪行为,发现涉嫌犯罪的,及时移送司法机关处理;
- (八)履行其他预防职务犯罪职责。

第八条 各级人民政府及其职能部门应当改革和完善行政管理体制,加强预防职务犯罪工作:

- (一)规范行政许可行为,公开行政许可程序,依法行使行政许可权;
 - (二)依法实行政府采购,加强对政府采购人、采购代理机构及其工作人员
- 的监督;
- (三)加强重大建设项目决算、国债资金及其他资金、基金收支情况及国有
- 企业事业单位、国有控股企业财务的审计监督;

- (四)城市建设工程、水利工程、交通工程等重点建设项目,土地使用权及

他国有资产出让,依法公开进行招标。

第九条 司法机关在履行侦查、检察、审判、监管职责中,应当遵守诉讼程序,严格办案纪律,规范执法行为,实行执法责任制、错案责任追究制。

第十条 国有企业及国有控股企业的重大投资、资产处置、资金调度及其他重要经营管理活动,应当接受职工代表大会和监事会的监督。

第十一条 国家工作人员不得有下列行为:

- (一)行贿、受贿;
- (二)贪污、挪用、私分国有财产;
- (三)滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊;
- (四)非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害;
- (五)其他违反职务公正廉洁的行为。

第十二条 担任领导职务的国家工作人员不得有下列行为:

- (一)借提拔任免、调动国家工作人员之机谋取私利;
- (二)利用职权干扰司法机关或者行政部门依法履行职责;
- (三)违反规定,利用职权干扰建设工程的招标投标、物资采购、征用土地

国有资产处置和
(四)违反规

使用;
(五)利用职

或者提供担保;

(六)包庇和

;(七)其他利

第十三条

(一)调查分

职务犯罪的对策

(二)协助有

(三)在职务

职务犯罪的工

(四)在重大

(五)在发案

(六)考评、

第十四条

有关单位在

监察、审计

管理和制度上

监察、审计

关。

第十五条

建议单位

国有资产处置和拆迁安置等活动；

(四)违反规定擅自决定经济方面的重大问题、重大项目和较大额度资金的使用；

(五)利用职权，要求有关单位给自己的配偶、子女及亲友贷款、拨款、借款或者提供担保；

(六)包庇和纵容配偶、子女及其他亲友和身边的工作人员进行违法违纪活动；

(七)其他利用职权谋取私利的行为。

第三章 监督保障

第十三条 各级人民检察院在预防职务犯罪工作中履行下列职责：

(一)调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施；

(二)协助有关单位开展预防职务犯罪的宣传、教育和咨询活动；

(三)在职务犯罪易发、多发行业和领域，督促、协助有关单位建立健全预防职务犯罪的工作机制，共同开展行业、系统预防活动；

(四)在重大建设项目中开展专项预防活动；

(五)在发案单位开展案例教育，进行预防活动；

(六)考评、通报预防职务犯罪工作情况。

第十四条 人民检察院和人民法院在查办和审理职务犯罪案件过程中发现有关单位在管理和制度上存在问题的，及时提出检察建议、司法建议。

监察、审计机关查处违反行政纪律和财经纪律的行为时，发现有关单位在管理和制度上存在问题的，及时提出监察建议、审计建议。

监察、审计等行政执法机关发现涉嫌职务犯罪的，应当及时移送检察机关。

第十五条 司法建议、检察建议、监察建议、审计建议应当采用书面形式送达被建议单位，同时抄送其主管机关。

被建议单位收到前款所列建议,应当将建议的处理情况在30日内通知建议机关。

第十六条 文化、出版、新闻、广播电视、司法行政等部门应当运用多种形式,宣传预防职务犯罪工作。新闻媒体对国家工作人员的职务行为应当进行舆论监督。

第十七条 任何单位和个人对国家工作人员利用职权实施的违法违纪行为,有权控告和举报。

有关部门对控告和举报应当依照规定及时办理,并为控告、举报人保密。对举报有功者予以奖励。

任何单位和个人不得对控告、举报人打击报复。

第四章 法律责任

第十八条 违反本条例第七条规定的,由上级主管部门责令限期整改;逾期未改的,予以通报批评。故意压案不查或者压案不报的,对主要负责人或者直接责任人通报批评,情节严重的给予行政处分。

第十九条 国家机关、国有企业事业单位及国有控股企业、人民团体发生职务犯罪案件,或者应当履行监督职责的单位而未履行,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失或者造成恶劣影响的,对直接领导人和直接责任人由本单位或者上级主管部门给予行政处分。

第二十条 有关单位接到司法、检察、监察、审计建议后,无正当理由拒不采纳的,由其主管机关责令限期改正,并予以通报批评;因不采纳建议致使发生职务犯罪案件的,给予负领导责任的人员行政处分。

第二十一条 国家工作人员违反本条例第十一条、第十二条规定的,由单位或者上级主管部门给予行政处分。

第二十二条 违反本条例规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第二十三条 预防职务犯罪工作联席会议制度、考评制度由市人民政府

况在 30 日内通
部门应当运用
职务行为应
又实施的违法
机构及
控告、举报人
基金收支
谷 桑三十
本协会查
门责令限期
，对主要领导
企业、人民团
致使公共财产
导人和直接
后，无正当理
目不采纳建议
十二条规定
究刑事责任。

院制定并报市人大常委会备案。

第二十四条 本条例自 2004 年 5 月 1 日起实施。

关于《呼和浩特市预防职务犯罪 工作条例》的说明

——2004 年 3 月 22 日在自治区十届人大常委会第八次会议上

呼和浩特市人大常委会副主任 郑世昌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

呼和浩特市人民代表大会常务委员会第四十次会议，审议通过了《呼和浩特市预防职务犯罪工作条例》（以下简称条例）。我受呼和浩特市人大常委会的委托，现就条例作如下说明：

一、制定条例的必要性

党的十六大报告提出，“坚决反对和防止腐败，是全党的一项重大的政治任务”，“加强教育，发展民主，健全法制，强化监督，创新体制”，必须要打防结合，标本兼治，加大治本力度，预防工作更带有根本性。近年来，我市检察机关查处职务犯罪取得了明显的成效。但是，必须清醒地看到，腐败现象还未得到有效遏制，目前职务犯罪的诱发因素仍大于控制因素，必须全面坚持“打防并举、标本兼治、综合治理”的方针，将预防职务犯罪提到与打击职务犯罪同等的高度加以重视。

长期以来，由于没有具体的操作规程、运作程序作指导，使预防职务犯罪工作缺乏规范性，处于无法可依的状态，极大地影响了预防职务犯罪工作的开展。这些问题都需要通过立法加以解决。要保障预防职务犯罪工作的健康发展，在预防职务犯罪方面作出专门立法是十分必要的。

二、制定条例的过程和依据